

日本投資與營運法規環境研究：設立公司、加盟、稅務與商品合規

日本市場高度規範且競爭激烈，外來業者在進入過程中須特別留意以下法規要求與營運挑戰，同時採取相應對策：

一、日本投資與營運法規環境研究

項目	核心重點與市場進入規範
外資投資政策與市場准入	依《外匯及外國貿易法》規定外資對日企投資無需事前批准，僅在涉及國家安全和敏感產業時需申報審查。 商業服務業審查寬鬆，臺灣企業可自由在日設立法人或收購公司且不分本國與外國企業，適用稅率、政府補貼等方面原則相同。 JETRO 提供外商一站式服務可諮詢及媒合地方政府優惠信息等支援。
公司設立與營業執照	日本無全國統一營業執照制度，而是由地方政府(自治體)審核，近年也推行電子政府服務簡化流程。外國法人可 100% 持股日本子公司，也可與日方合資設立。
勞動環境與移民簽證	日本法定每周工作時數 40 小時，加班須支付加班費，且近年實施「同工同酬」「限時加班」等政策防止過勞。企業必須為員工繳納健康保險、年金、勞工保險等社保，費用由雇主和雇員分擔。 日本服務業面臨人手短缺加上年輕勞工不願從事薪資較低或時間彈性差的服務業，外企需做好人力招募與管理準備，及利用科技減少對人力依賴。 日本人才引進政策雖保守，但正逐步擴大。臺灣企業宜留意動態，靈活用各類簽證管道組建團隊。也需準備因應日本勞動文化及語言挑戰。
稅務環境與財務規則	台日間有簽訂避免雙重課稅協定，可避免利潤被重複課稅並享受預提稅減免。 2023 年日本實施新「合格發票制度」，外國中小企業初入日本務必按規定申請登記（否則交易伙伴可能無法抵扣稅額而減少合作意願）。

	服務業可能還涉及固定資產稅、城市規劃稅、印紙稅(印花稅)等，稅率不高但稅種繁雜，須依法合規申報。連鎖企業若收取加盟金或權利金，在日需注意按“特許權使用費”處理相關稅務。
特許經營規範	日本的特許加盟立法相對寬鬆，沒有專門的《特許經營法》任何企業都可自主展開加盟業務，法律要求特許人應在簽約前向加盟者提供必要資訊，確保後者理性投資，對外國品牌來說，選擇空間大，但同時也代表加盟商可能面臨較少法律保護。
進口通關法規	日本關稅整體不高，但針對酒類、菸草等另有重稅，成本需納入考量。對於已在臺灣獲得檢驗認證的商品，查詢是否有兩國互認協議可簡化檢驗流程。
其他法規：行業特殊許可與標準	依據日本《食品衛生法》，保健所負責審查店鋪的廚房設施、人員衛生資格等。中央廚房供應模式需符合 HACCP 等食安管理規範。 零售商品如食品、化妝品進口日本需符合日本工業標準 (JIS)、食品添加物標準或醫藥品醫療機器法等相關規範。 日本《特定商業交易法》規範了連鎖加盟招商、防止傳銷詐欺，也要求電商平臺明示賣方資訊、提供冷靜期等。

資料來源：114 年度推動商業服務業高值發展策略布局計畫

日本的外商投資門檻相對友善，法規體系對內外資企業大體一視同仁。但對於商業服務業者而言，仍須了解當地在企業設立、勞動人事、稅務、特許經營等方面的法規要求，以及日本政府提供的相關支持措施。以下分重點說明：

(一) 外資投資政策與市場准入

日本政府近年積極歡迎外國企業投資，提出多項政策改善營商環境。基本法規層面，《外匯及外國貿易法》規定外資對日本企業投資通常無需事前批准，僅在涉及國家安全和敏感產業時需申報審查(如防衛、核能等領域)。商業服務業一般不在嚴格審查範圍，因此臺灣企業可自由在日設立法人或收購公司。日本奉行內外資公平原則，法律不區分本國與外國企業，在公司設立程序、適用稅率、政府補貼等方面原則相同。對於鼓勵外資，日本設有專責機構日本貿易振興機構(JETRO)提供一站式服務：透過JETRO的Invest Japan窗口，外商可獲得諮詢、法規解讀、公司註冊與簽證協助，以及媒合地方政府優惠信息等支援。例如

· 部分地區推出外資招商獎勵，包括租金補助、稅負減免、加速審批等，JETRO 協助企業對接申請。值得一提，日本各都道府縣亦有招商部門積極引進海外品牌進駐商業設施（如大型購物中心招商時會給予海外品牌租金優惠期等）。

總體而言，日本市場准入法規透明明確，只要依法辦理登記，外國企業可在大多數服務行業自由經營，不存在配額或所有權上限等限制。

（二）公司設立與營業執照

在日本成立公司，一般以株式會社（股份有限公司）或合同會社（類似 LLC）形式為主。流程包括制定公司章程（定款）、出資註冊資本（最低資本額 1 日圓起，大幅降低了創業門檻）、辦理法務省登記等，約需 2 週到 1 個月完成。日本沒有全國統一營業執照制度，而是由地方政府（自治體）審核：企業需向所在市區町村申請營業許可證並繳納營業稅，每年更新。對跨縣市經營者，需逐地申請執照，地方法規可能略有差異（如各市對餐飲店鋪衛生許可、消防安全等要求細節不同）。不過整體而言，日本基礎設立程序屬於發達國家平均水準，近年也推行了電子政府服務簡化流程。外國法人可 100% 持股日本子公司，也可與日方合資設立，法律上沒有強制的本地合夥人要求。

（三）勞動環境與移民簽證

1. 勞動法規

日本勞動法重視保障勞工權益，對企業用工有諸多規範。工資水準方面，全國平均最低時薪在 2023 年突破 1,000 日圓，並持續上調。政府更設定在 2030 年代將平均時薪提升至 1,500 日圓的目標。例如東京 2025 年度最低時薪預計達 1,226 日圓，大阪等主要都府縣也超過 1,100 日圓。對服務業者而言，高工資提高人事成本，同時也是吸引人力投入的必要條件。此外，日本法律對加班工時、假期、社會保險等亦有明確規定：法定每周工作時數 40 小時，加班須支付加班費，且近年實施「同工同酬」「限時加班」等政策防止過勞。企業必須為員工繳納健康保險、年金、勞工保險等社保，費用由雇主和雇員分擔。整體來說，日本勞動用工成本偏高且彈性較低，如何有效率地配置人力、導入自動化以降低依賴，是進入日本市場需考量的課題之一。

2. 人力與人才短缺

值得注意的是，日本服務業正面臨嚴重的人手短缺。人口老化導致勞動力萎縮，加上年輕勞工不願從事薪資較低或時間彈性差的服務業，使餐飲零售出現招工難、流動率高的困境。根據統計，2023 年關西地區餐飲業者即便營收回升，仍有大量店舖因找不到足夠員工或薪資成本飆升而倒閉——2023 年 1~7 月近畿地區餐飲店倒閉 108 件，較去年同期增加 52%，倒閉增速遠高於全產業平均。其中主要原因即是勞動力嚴重短缺和人事成本上升，即使營業額成長也難以盈利。日本政府近期大力提高薪資水準（2023 年春鬥大企業平均加薪超 5%，創 30 年新高）以期紓緩勞力荒，但短期內服務行業人手不足的狀況預計仍持續。對外來企業而言，需做好在人力招募與管理上的準備，包括競爭性的待遇、完善的培訓留才，以及利用科技（自助點餐機、中央廚房、生產自動化等）減少對人力依賴。

3. 移民與簽證

日本對海外專業人才和投資者提供一定的簽證便利。臺灣業者若派遣主管或技術人員赴日，可申辦「經營管理簽證」（Investor/Business Manager Visa），前提是在日本設立公司並投資資本 500 萬日圓以上，該簽證通常一次給 1~3 年，可延長，允許在日本居留經營業務。另有「企業內調職簽證」供跨國公司調動員工之用，以及專門知識職種的「技術·人文知識·國際業務簽證」，這些都屬常用的工作簽證類別。值得一提的是，日本政府也在評估創業簽證政策，目前一些地方試點「Startup 簽證」（創業人員臨時居留），例如福岡市、兵庫縣等對有計畫創業的外國人給予 6 個月到 1 年的在留許可，協助其在當地創立事業。雖然規模不大，但顯示日本態度正趨開放。

在基層勞動引進方面，過去日本服務業難以雇用外籍藍領，但 2019 年起實施「特定技能簽證」制度，有 14 個行業（包括餐飲、建築、住宿、護理等）開放引進一定數量的外籍勞工。其中「外食業」和「飲料製造業」屬於開放範圍，這對餐飲企業有利：取得相應技能測驗合格的外國人，可獲 5 年在日工作許可。2022 年又放寬部分領域可轉為長期居留。臺灣年輕勞工已有透過此途徑赴日從事餐飲服務的案例。打工度假簽證也是台日人員交流一環，每年配額數千名，年輕人可赴日打工最長一年，許多餐旅業者僱用打工度假者紓緩人力短缺。整體來說，日本的人才引進政策雖較保守，但正逐步擴大。有計畫在日本開店的臺灣企業，宜留意相關動態，靈活運用各類簽證管道組建團隊。同時也需準備因應日本

勞動文化 (如注重年功序列、勞資關係和諧) 以及語言挑戰——大部分服務業一線員工需具日語溝通能力，企業可能需要投入語言訓練或雇用雙語人才。

(四) 稅務環境與財務規則

1. 公司稅負

日本的企業稅率在國際上屬中等偏高水平。一般企業需繳納法人稅 (國稅，標準稅率 23.2%)、法人住民稅與事業稅 (地方稅，加總約 10% 出頭)，綜合實際稅負率約為 30% ~ 34%。不過，中小企業 (資本金 1 億日圓以下部分) 可適用較低的法人稅 15% 優惠稅率，以減輕負擔。政府近年也推行一系列減稅措施鼓勵創新投資，如研發稅額扣抵、設施設備投資優惠等，只要符合條件外資企業同樣可申請。對臺灣企業來說，台日間有簽訂避免雙重課稅協定，可避免利潤被重複課稅並享受預提稅減免 (股息、權利金等跨境支付稅率優惠)。因此在日本設立公司的跨國稅務安排相對有保障。

2. 消費稅 (VAT)

日本的消費稅 (類似增值稅) 稅率目前為 10%，食品外帶及非酒精飲料等適用輕減稅率 8%。2019 年調漲至 10% 後，政府導入了雙稅率制度，例如餐飲店內用餐收 10% 稅，外帶則 8%，企業需在銷售時做好區分。對零售餐飲業者而言，這增加了一定會計管理複雜度。2023 年 10 月起，日本實施新的「合格發票制度」，要求年銷售額超過 1,000 萬日圓的企業註冊為課稅業者並開立合規發票，以讓進項稅額可供抵扣。這對外國中小企業初入日本者是一項需要注意的新規，務必按規定申請登記 (否則交易伙伴可能無法抵扣稅額而減少合作意願)。整體而言，日本消費稅繳納與申報制度已趨完善透明，企業按季報繳，有完善的電子申報系統支援。

3. 其他稅捐

服務業可能涉及的稅種還包括固定資產稅 (對自有不動產課徵)、城市規劃稅 (不動產附加稅)、印紙稅 (印花稅，簽訂合同需貼印花) 等，稅率不高但稅種繁雜，須依法合規申報。此外，連鎖企業若收取加盟金或權利金，在日需注意按“特許權使用費”處理相關稅務。當然，聘請當地會計師代為處理稅務是較可行的做法，以確保遵循日本稅法。

總體看，日本稅制對外資無特殊歧視，但稅負成本需納入營運考量。例如相較臺灣 17%營所稅，日本 30%左右的稅率較高；消費稅 10%也高於臺灣 5%的營業稅。這可能使某些業種淨利率受到壓縮。然而，日本市場消費力強、售價水準較高，足以部分抵銷稅負差異。同時企業可透過合理的財務規劃（如利用租賃、折舊、集團內轉移訂價等）來優化稅務負擔。在日本營運還需注意守法合規，日本國稅廳監管嚴謹，漏報逃稅處罰嚴厲，因此建議新進公司在制度上建立內部審計與專業記帳，以避免稅務風險。

（五）特許經營（Franchising）規範

連鎖加盟是商業服務業的重要擴張模式之一。日本的特許加盟立法相對寬鬆，沒有專門的《特許經營法》，僅在其他法規與指南中對加盟行為進行規範。核心依據包括：經濟產業省制定的《中小零售業振興法》及其實施規則（對加盟資訊揭露有指導性規定）、日本公平交易委員會發布的《加盟連鎖指導方針》（根據《反壟斷法》對加盟不公平交易作出指引）。此外，日本連鎖店協會有頒布《加盟自主準則》，規定了加盟合同要點與資訊揭露清單，但對非會員企業沒有法律約束力。

總的來說，日本對特許人的資格條件無硬性限制，任何企業都可自主展開加盟業務。政府立場著眼於促進零售業發展而非嚴格管制。法律要求特許人應在簽約前向加盟者提供必要資訊，確保後者理性投資。依《中小零售業振興法》及其規則，加盟總部應以書面說明包括：加盟金與各項費用、供貨條件、營運指導內容、授權商標、合約存續與終止條款等 10 餘項資訊。這些規定屬於指導性自主標準，並無違反時的強制處罰，但形成行業慣例。公平交易委員會則著重防範欺詐招商或濫用優勢地位等行為：若特許人在招商時做出虛假誇大宣傳，或在合同中設定過度不利於加盟店的條款，可能被認定為違反《反壟斷法》的“不公正交易”而受處分。指導方針列舉了簽約前須明示的事項（供貨方式、指導內容頻率、權利金收取等）以供遵循。

對外國品牌來說，日本加盟法制的寬鬆意味市場化選擇空間大，但同時也代表加盟商可能面臨較少法律保護。一些先例顯示，過去日本曾出現加盟糾紛（例如加盟商未充分理解合約或收益不如預期引發爭議），這促使行業制定更透明的資訊披露準則。臺灣企業如採特許模式進入日本，應自我要求做到充分揭露與誠信經營，建立良好聲譽。此外，由於日本加盟沒有強制官方審查（不像美國需提交 FDD 文件或馬來西亞需政府批准），因此選擇可靠的加盟夥伴尤其重要。稍後的案例分析將提到，一些品牌在進入成熟市場時傾向直營或合資以維持品質控

制。對臺灣服務業者而言，初期若品牌力未及家喻戶曉，寧可慎選少量優質加盟商合作，寧缺勿濫，以免因擴張過快導致服務走樣，進而影響品牌在日本長遠發展。

（六）進口通關法規

進口商品至日本銷售需符合日本海關與相關檢驗法規。例如食品需經動植物檢疫、貼附日文標示（含成分、保存期限等），某些中藥材或食品添加物可能受《食品衛生法》限制；化妝品須依《醫藥品醫療機器法》註冊成分並標示，部分成分濃度有嚴格規範。臺灣業者若銷售本地特色食品、保健品等，應提前確認配方是否符合日本標準，必要時調整配比或更換成分。進口時可聘請在日通關代理處理清關和報關文件，以確保流程順暢。需要注意，日本關稅整體不高，但針對酒類、菸草等另有重稅，成本需納入考量。對於已在臺灣獲得檢驗認證的商品，查詢是否有兩國互認協議可簡化檢驗流程（目前日臺尚未簽署正式互認，但食品類別可參考 Codex 標準）。

（七）其他法規：行業特殊許可與標準

1. 食品衛生與營業許可

餐飲業在日本須遵守《食品衛生法》，需取得衛生許可證方可營業。各都道府縣保健所負責審查店鋪的廚房設施、人員衛生資格（如需配備食品衛生責任者）等。對於中央廚房供應模式，也需符合 HACCP 等食安管理規範。飲品含酒精的販售則需另辦酒類販賣許可。日本消費者對食品安全極為重視，法律要求業者明確標示過敏原資訊，保存進貨與生產記錄等。此外，餐飲店普遍實施禁菸或分區禁菸（依《健康增進法》修正案），大型餐廳須遵守禁菸規定。

2. 產品標準與認證

零售商品如食品、化妝品進口日本需符合日本工業標準（JIS）、食品添加物標準或醫藥品醫療機器法等相關規範。政府採取正面列表管理，例如食品中允許使用的添加劑種類和含量有限制。化妝品需事先向厚生勞動省備案，標示成分日文名稱等。對於電器電子產品，有「技術適合性認證」（技適）制度；美妝洗劑有「醫藥部外品」分類規定。臺灣業者需預留時間辦理測試認證，或選擇與熟悉日本標準的貿易商合作，以免商品因不符規格而無法上市。

3. 消費者保護

日本設有《消費者契約法》《特定商業交易法》等保護消費者權益。零售業者需注意，不當宣傳、誇大療效、價格標示不實等均可能被處罰。《特定商業交易法》規範了連鎖加盟招商、防止傳銷詐欺，也要求電商平臺明示賣方資訊、提供冷靜期等。總體而言，日本法律環境健全且執法嚴謹，企業應建立合規意識。這方面臺灣企業可主動學習日本知名公司的做法，以符合當地法令與社會期望。例如，便利店 7-11 日本總部非常強調資訊安全與隱私合規（遵守《個人資訊保護法》），在推出數位服務時都確保符合法規要求。臺灣企業在日營運若涉及會員資料、線上交易等，也須注意相關規定。

總結來說，日本法規環境對外資並無過多歧視性障礙，但勞動、稅務成本較高，市場競爭規範成熟度也高。臺灣企業需要做好充分的法規調適，例如在人事成本預算、產品認證時程、加盟策略安排等方面預留空間。同時可善用日本政府與 JETRO 提供的投資服務和資訊，降低進入初期的制度摩擦。

資料來源：114 年度推動商業服務業高值發展策略布局計畫